Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
NK

16. juni 2025

Sagsnr.:
S2025-326

BFE-nummer
9228019

Matr.nr.
95c, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 149, 9000 Aalborg

matr.nr. 95c, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 12-01-2025 med seneste supplerende materiale modtaget den 15-06-2025, meddeler Aalborg Kommune hermed efter planlovens § 35, stk. 1,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygning af udhus på 148 m² samt anvendelsesændring af garage til hestestald (BBR-bygning 2)

Redegørelse
Ejendommen på 2,548 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder eller lokalplaner. Den ansøgte placering er udpeget som område inden for Grønt Danmarkskort - potentielt naturområde, potentiel økologisk forbindelse, kystnærhedszonen, landskabshensynet - Nørholm Fjordlandskab, lavbundsareal og større sammenhængende landskaber.

Ejendommens nuværende bebyggelse iht. BBR:
BBR-bygning 1 – enfamiliehus på 148 m²
BBR-bygning 2 – garage på 80 m²
BBR-bygning 3 – carport på 25 m²
BBR-bygning 4 – udhus (læskur til heste) på 50 m²
BBR-bygning 5 – udhus på 14 m²

Det ansøgte
Der er ansøgt om lovliggørelse af opført udhus på 148 m², som er tilbygget BBR-bygning 2 garage samt anvendelsesændring af BBR-bygning 2 fra garage til hestestald. Stalden er indrettet med 4 hestebokse og et sadelrum, og der er alene tale om privat hobbyhestehold. 44 m² af udhuset benyttes til privat værksted og i de 104 m² udhus opbevares maskinerne traktor, en atv, slagle, ballespyd, gårdrive, en mindre harve samt en mindre tromle. Der er ikke egentlig landbrugsdrift på ejendommen og maskinerne bruges til at vedligeholde de 2 hektar græsfolde m.m.

Kommuneplanens retningslinjer
Grønt Danmarkskort - potentielt naturområde, potentiel økologisk forbindelse
De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser udenfor byerne, skal normalt søges friholdt for byudvikling, samt for tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende. Der kan i særlige tilfælde

etableres tekniske anlæg, øvrige anlæg og lignende, dog kun som integrerede elementer i samspil med natur- og rekreative interesser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering uden for Grønt Danmarkskort. Der skal tilstræbes synergieffekter, for eksempel med græsning af dyr og afskærmning med læhegn.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Landskabshensyn - Nørholm Fjordlandskab
Nørholm Fjordlandskab er karakteriseret ved et fladt og åbent lavtliggende marint forland hvor de kystnære områder vurderes at være sårbare over for ændringer, der forringer samspillet mellem det flade og det højlæggende terræn samt relationer til kysten eller ændringer der kan virke forstyrrede for landskabsoplevelsen i området. Ny bebyggelse i området på de flade arealer bør understøtte områdets eksisterende bebyggelsesstruktur, der er præget af mindre gårde og husmandssteder langs vejene. Den åbne og flade landskabskarakter langs kysten bør bevares og styrkes.

Lavbundsareal
Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg, diger mv., hvis de vurderes at kunne genoprettes til værdifulde naturområder, klimatilpasningsprojekter eller rummer potentielle vådområder, som kan tilbageholde CO_2 og reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugs- og skovbrugsdriften, er undtaget af retningslinjen.

Større sammenhængende landskaber
Større sammenhængende landskaber skal som udgangspunktet friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne. Bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugs- og skovbrugsdriften, er undtaget af retningslinjen. Landbrugs- og skovbrugsbyggerier skal dog søges indpasset i landskabet.

Anden lovgivning
Natura 2000
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 2. Den ansøgte placering ligger ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Bilag IV
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 5, stk. 2. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- og plantearterne omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er lagt vægt på, at bygningen har været opført på placeringen i mere end 30 år jf. tilgængelig luftfotohistorik (optræder første gang i 1992) og har været anvendt til hestestald og udhus over en længere årrække. Derudover er der lagt vægt på, at bygningen er opført inden for eksisterende afgrænset haveareal, som fremstår som græsplæne i nærhed af intern vej, hestefold og ridebane og dermed ikke er egnet som yngle- og rasteområde for bilag IV-arter samt at der ikke fjernes træer i forbindelse med projektet, som kan huse flagermus.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på, at bygningen er af sædvanligt omfang for en ejendom af denne størrelse og for området langs Nørholmsvej samt at bygningen placeres ved skel til en erhvervsejendom med større aktivitet end en almindelig landejendom med en bolig, hvorimellem der er et tæt beplantningsbælte og der er større afstand fra bygningen til nabobebyggelse på øvrige naboejendomme. Derudover har bygningen ligget der i en længere årrække.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.
Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.
Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at bygningen er opført i tilknytning til ejendommens primære bebyggelse samt at heste er hjemmehørende i landzonen og den eksisterende bygning på 80 m² har en passende størrelse til anvendelsen til hestestald, som ikke overstiger, hvad der anses nødvendigt for en bygning af denne type.
Derudover vurderes et udhus på 148 m², hvoraf 44 m² anvendes til privat værksted og 104 m² anvendes til opbevaring af maskiner til vedligehold af landbrugsejendommen, at være passende for en landbrugsejendom på > 2,5 ha, hvor de øvrige udhusbygninger er af mindre omfang og tjener andre formål, herunder læskur til heste, en mindre carport og et mindre skur. Derudover vurderes udhuset at være af meget begrænset højde.
Bygningen vurderes desuden at passe ind i bebyggelsesstrukturen langs Nørholmsvej, hvor den er placeret langs et tæt beplantningsbælte og fremstår således indpasset i landskabets strukturer og dermed taler de landskabelige udpegninger ikke væsentligt imod en tilladelse til det ansøgte.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at det ansøgte, ikke kan betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer
den 16-06-2025, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Venlig hilsen

Ninna Mogensen Kirk
Civilingeniør

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

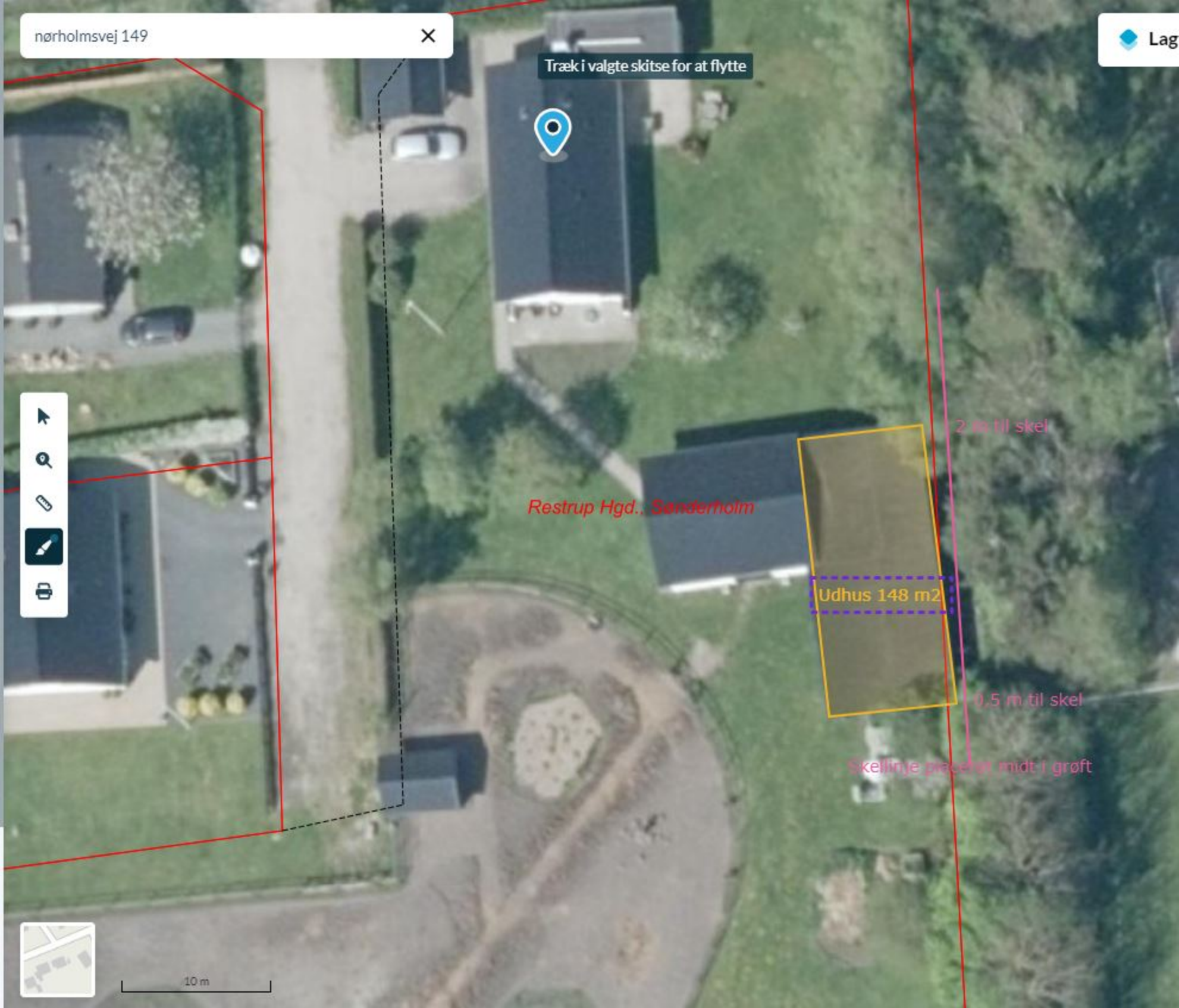
Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

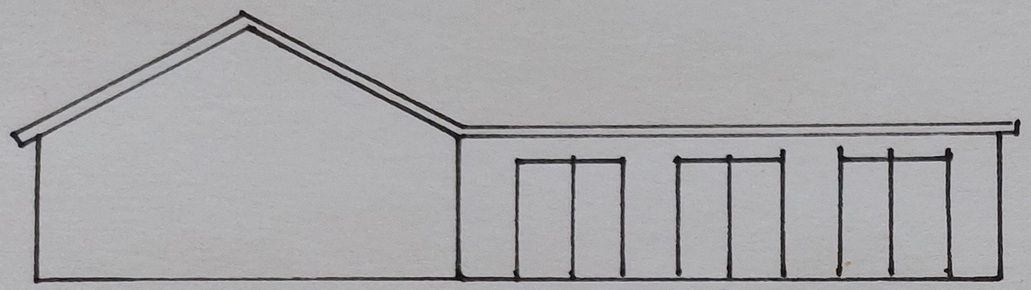


Aalborg Kommune

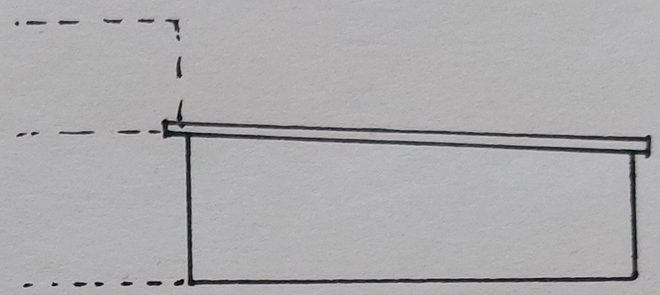
Nørholmsvej 149, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygning af udhus på 148 m² samt anvendelsesændring af garage til hestestald (BBR-bygning 2)

Tidspunkt: 16-06-2025 15:27:52
Udskrevet af: Ninna Mogensen Kirk
Målestoksforhold: 1:10000

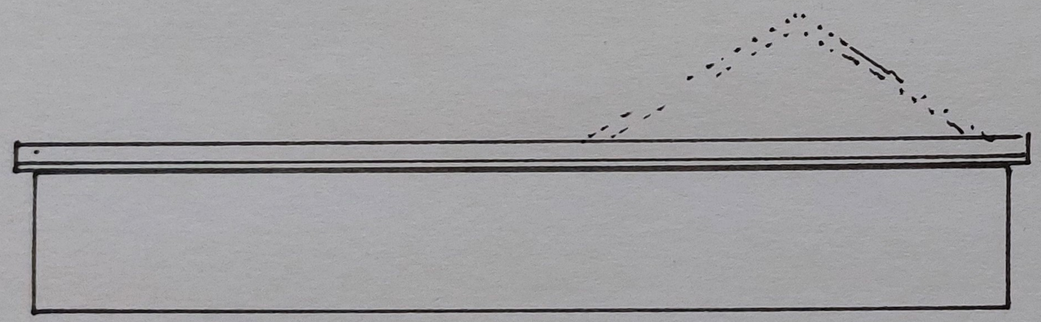

nørholmsvej 149
Træk i valgte skitse for at flytte
Lag
Restrup Hgd.: Sønderholm
2 m til skel
Udhus 148 m2
0,5 m til skel
Skellinje placeret midt i grøft
10 m



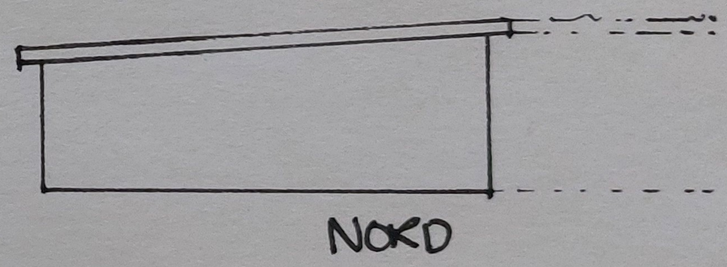
FACADE MED 3
DOBBELTDØRE/PORTE
I TRÆ



LUKKET FACADE
I TRÆ

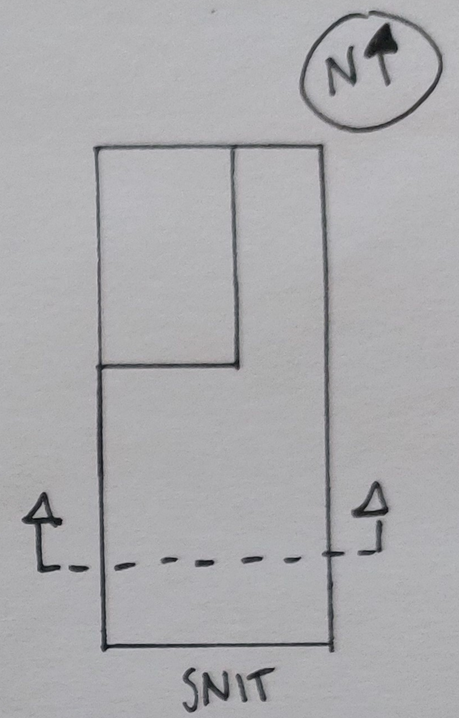


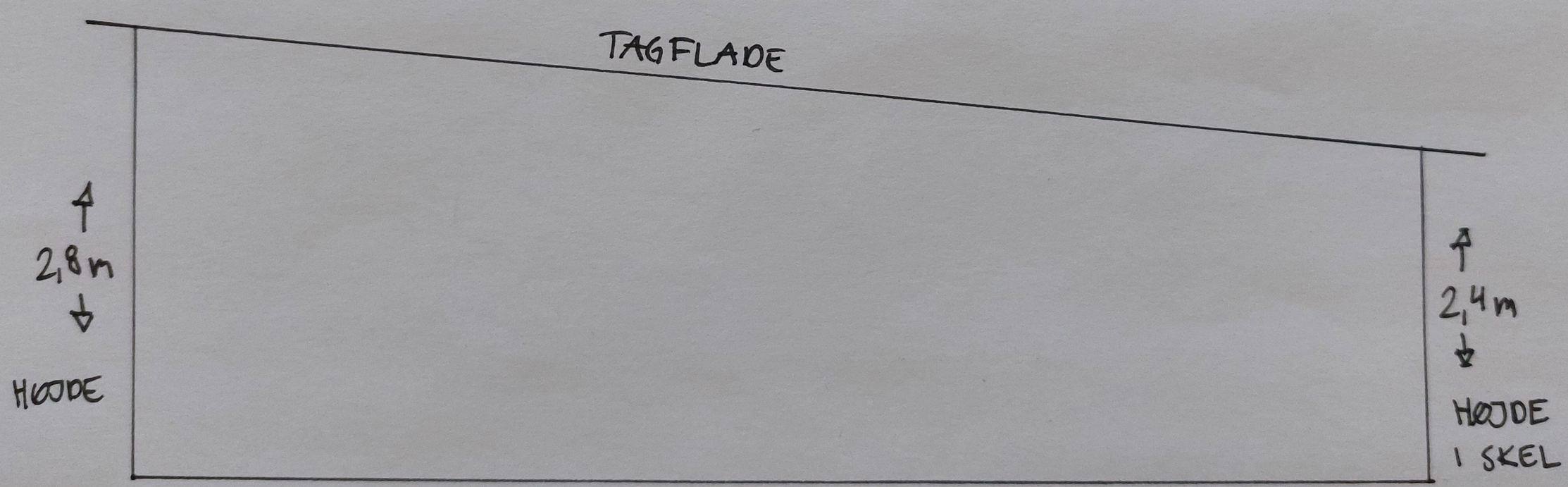
LUKKET FACADE
I TRÆ/STÅLPLADER



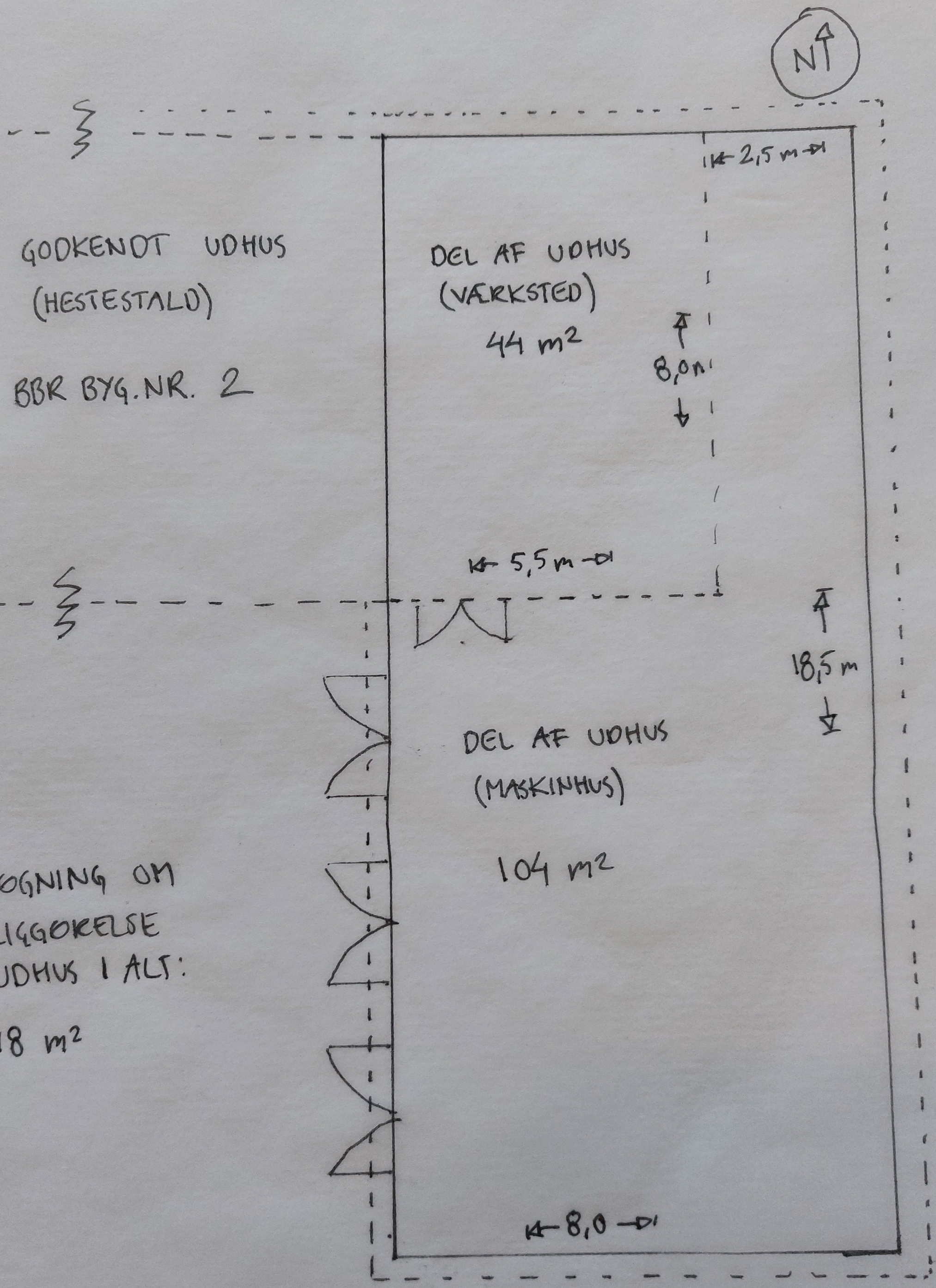
LUKKET FACADE
I TRÆ / BETONSTEN

OPSTALTER





SNIT



PLANTEGNING

N

SADELRUM

2,6

PONY BOKS

2,2

HESTE BOKS

3,7

OPBEVARING
REDSKABER/TRILLEBØR

3,2

2,7 PONYBOKS

3,2

STALD -
GANG

HESTEBOKS

7,3

PLANTEGNING
HESTESTALD